

0004023-86.2016.8.26.0338

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e pelo crime de roubo, conforme certidão de fls. 163/169; na terceira fase a pena deverá sofrer novo aumento, diante da outra causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal demonstradas pelo relato da vítima, não havendo dúvida de que o crime foi cometido em concurso de agentes e com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

Foro de Mairiporã

2ª Vara

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780, Mairiporã-SP - cep 07600-225

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0004023-86.2016.8.26.0338 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004023-86.2016.8.26.0338

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

IP, BO - 119/2016 - 1º Distrito Policial de Mairiporã, 859/2016 - 1º Distrito

Policial de Mairiporã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduardo Luis Bem Rocha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi

Vistos.

EDUARDO LUIS BEM ROCHA, já qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, supostamente, no dia 29 de Setembro de 2016, no período noturno, na Rua Ari da Silva, 435, Jardim São Francisco, nesta cidade e Comarca de Mairiporã, previamente ajustado e com unidade de propósito com outros três indivíduos não identificados, teria subtraído, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em R\$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro e produtos alimentícios pertencentes ao estabelecimento comercial de propriedade de E.P..

Consta na denúncia (fls. 109/110) que, segundo o apurado, no dia e local dos fatos, o denunciado, em tese, junto com outros três roubadores, munido de arma de fogo, entrou em uma pizzaria localizada no endereço mencionado, subjugou os funcionários e subtraiu a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais), fugindo, em seguida, na posse do valor e na companhia dos demais comparsas. Na ocasião, E.A.M.deC., pizzaiolo, trabalhava no local dos fatos juntamente com A.M.daS., atendente, quando percebeu que quatro sujeitos adentraram no estabelecimento e, mediante arma de fogo tipo pistola, teriam anunciado o roubo. O roubador que estava armado, hipoteticamente,

ordenou que a vítima E.A.M.deC. fosse até próximo ao caixa e, enquanto retirava o dinheiro, outro agente teria pegado uma caixa de pizza e colocado cervejas em seu interior. Os outros roubadores, teoricamente, estavam do lado de fora do comércio, sendo um na entrada da pizzaria e outro na direção de um veículo GM/Corsa, de cor preta.

Após terem a posse dos bens, os roubadores, alegadamente, fugiram do local seguindo sentido ignorado. Registrados os fatos na unidade policial, iniciaram-se as investigações. Chegou ao conhecimento da Autoridade Policial que três indivíduos da cidade de Francisco Morato teriam sido presos, sendo que o veículo e a arma utilizada por estes apresentavam as mesmas características da arma e do carro utilizado no crime ora narrado. Assim, os funcionários da pizzaria E.A.M.deC. e A.M.daS. foram chamados à unidade policial, oportunidade em que reconheceram fotograficamente o réu como sendo um dos autores do crime de roubo em questão, conforme fls. 27 e 30.

Ouvido na Delegacia, o denunciado desejou permanecer em silêncio (fls. 96).

A denúncia foi recebida às fls. 112.

Regularmente citado (fls. 136), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 142/143, por intermédio de defensora dativa, negando as imputações que lhe foram atribuídas e reservando-se ao direito de provar sua inocência durante a instrução processual. Por fim, arrolou as mesmas testemunhas do órgão acusador.

Decisão às fls.149 em que ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

Termos de audiência de instrução e julgamento às fls.174/175, oportunidade em que tomou por termo em apartado o depoimento da vítima A.M.daS. e das testemunhas, João Justino de Oliveira Sobrinho e Neilson de Lima Santos, e ao final, acolheu o requerimento ministerial, quanto à vista dos autos para realização de pesquisa visando a localização de novos endereços das vítimas.

O Ministério Público às fls.182 apresentou novos endereços, com relação às vítimas não encontradas.

A vítima E.P. foi ouvida por carta precatória às fls.201.

Despacho às fls.206 em que designou audiência de instrução e julgamento, intimando o réu e a vítima faltante.

O Ministério Público às fls.244 requereu a realização de pesquisas pelo sistema BacenJud, para a localização da vítima E.A.M.deC..

Despacho às fls.245 em que deferiu o pedido.

Pesquisa pelo sistema BacenJud às fls.250/252.

Manifestação do Ministério Público às fls.256 requerendo a expedição de carta precatória para oitiva da vítima.

Despacho às fls.257 em que designou audiência de instrução e julgamento.

Às fls. 275 foi tomado por termo o depoimento da vítima E.A.M.deC..

O Ministério Público às fls.289 requereu a expedição de novo mandado para o endereço do réu de fls. 209.

Despacho às fls.293 em que designou audiência em continuação.

Em audiência de instrução e julgamento em continuação (fls.309/310), foi interrogado o réu e concedido prazo para oferecimento de alegações finais, por memorial.

O Ministério Público às fls.322/323 requereu a juntada dos depoimentos e declarações mencionados às fls.174/175 e 190/204.

Em memoriais escritos às fls.329/334, o d. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, para condenar o réu nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria, na primeira fase a fixação da pena acima do mínimo legal, considerando a existência de duas causas de aumento de pena, possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável; na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, já que o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e pelo crime de roubo, conforme certidão de fls. 163/169; na terceira fase a pena deverá sofrer novo aumento, diante da outra causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal demonstradas pelo relato da vítima, não havendo dúvida de que o crime foi cometido em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo. No que tange ao

regime, o inicial fechado, descabida a substituição por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.

A d. Defesa, por sua vez, pugnou às fls.338/341 pela improcedência da acusação, a fim de absolver o réu, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Certidão de Antecedentes Criminais às fls. 123/125, 221/224 e 342/345, Folha de Antecedentes às fls. 09, 74/76, 121/122, 126/131 e 163/169, e Certidão de Objeto e Pé às fls.113 e 227.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausente, ainda, quaisquer causas de nulidade que tenham ensejado prejuízo ao réu, passo ao exame do mérito.

Nesse passo, de pronto, anoto que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/05 e 18/20), Relatório de Investigação (fls. 07/08 e 94), Termos de Declarações (fls. 26, 29 e 101), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 27 e 30), Auto de Qualificação e Interrogatório (fls. 96), Relatório Final (fls. 102/103), bem como pelas provas orais colhidas. Logo se vê, que restou devidamente comprovado objeto material previsto no tipo penal em tela, qual seja, coisa alheia móvel, que, no caso vertente, consistiu em R\$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro e produtos alimentícios pertencentes ao estabelecimento de propriedade da vítima E.P..

De outra banda, verifico que a autoria restou delineada, ante a consonância dos elementos colhidos na fase inquisitorial com aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando isolada a tese defensiva tecida pelo réu, que, em seu interrogatório, negou a prática do delito; explanou que não consegue entender o por quê da acusação; uma das vítimas disse, em juízo, que não o reconheceu e que ele não foi o autor do crime; em uma das audiências, o policial e o dono da pizzaria entraram em contradição.

Com efeito, a vítima A.M.daS., declarou que, na data dos fatos, estava trabalhando na pizzaria onde o roubo aconteceu; foi chamada pelo pizzaiolo; no momento em que se aproximou, verificou que havia um assalto em curso e que o pizzaiolo estava sob a mira de um revólver, sendo constrangido a entregar valores em espécie aos agentes; não escutou os agentes anunciarem o assalto; o criminoso pediu que ficasse atrás do balcão, sem se movimentar; além do dinheiro, foram subtraídas algumas pizzas e bebidas que estavam no local; o agente que estava com a arma dizia que iria atirar, caso não fosse entregue o dinheiro; o pizzaiolo abriu o caixa, recolheu o dinheiro e entregou aos agentes; acredita que tenham levado aproximadamente R\$ 600,00, apurados como o valor faltante quando do fechamento do caixa; um dos roubadores pegou os alimentos que estavam no balcão e outro pegou a bolsa e colocou bebidas, posteriormente, entraram no carro e foram embora; a ação durou aproximadamente 15 minutos; na delegacia, reconheceu por foto um dos agentes; eram quatro criminosos, sendo que três entraram na pizzaria e um ficou no carro, parecendo ser o motorista do grupo; a câmera possibilitou vê-los; os roubadores não estavam com acessórios que ocultavam seus rostos; viu a foto e a filmagem na delegacia; o criminoso que reconheceu, foi preso com a mesma camiseta que vestia no assalto; não teve dúvidas quando realizou o reconhecimento; a arma utilizada parecia ser verdadeira, embora tenha tomado conhecimento de que se tratava de simulacro; não houve agressão física por parte dos agentes, somente apontaram a arma; parecia que queriam apenas o dinheiro, não machucá-los; em juízo, disse que o acusado possui semelhança com um dos agentes que realizou o roubo, mas não é capaz de afirmar com total certeza se é a mesma pessoa.

Igualmente, a vítima E.A.M.deC. aduziu que, trabalhava como pizzaiolo no local; entraram os criminosos na pizzaria e anunciaram o assalto; apontaram a arma; um dos rapazes mandou que fosse até o caixa; outro agente pegou o dinheiro; os roubadores estavam com o rosto livre, sem capuz; dias depois, reconheceu a fotografia dos roubadores na delegacia; reconheceu o criminoso pelo rosto, boné e demais características parecidas; o agente que reconheceu na delegacia, trata-se do criminoso que entrou na pizzaria e pegou as "bag" de pizza para colocar cerveja; um dos rapazes estava armado; a arma era de cor preta; havia mais duas pessoas no estabelecimento; foi levado R\$600,00 em espécie e várias cervejas; não houve

ameaça, o agente apenas apontou a arma para si; foi cerca de três minutos a ação; a vítima A. que acionou a polícia; quando os roubadores entraram na pizzaria, estava preparando pizzas; a vítima A. e sua esposa estavam na cozinha; três agentes entraram na pizzaria, um deles armado; o rapaz que reconheceu na delegacia, não estava com a arma; acredita que havia mais um rapaz do lado de fora, dentro do veículo; pelas câmeras de segurança conseguia ver o veículo; não teve dúvidas quanto ao agente que reconheceu fotograficamente; em juízo, não se recordou da fisionomia dos agentes, devido ao tempo; no reconhecimento fotográfico, apresentaram duas imagens.

Ainda, o proprietário do estabelecimento comercial E.P., por carta precatória, informou que, não estava no local no dia do ocorrido; os roubadores estavam com arma e assaltaram; havia dois indivíduos dentro da pizzaria e outro do lado de fora; pelas câmeras de segurança parecia que os roubadores estavam com arma de fogo; levaram refrigerantes e cervejas, além de uma quantidade em dinheiro; não recuperou nada; prejuízo em cerca de R\$1.500,00 ou R\$2.000,00; acredita que teve o reconhecimento dos roubadores posteriormente; a vítima A. reconheceu; não sabe informar como os policiais encontraram, acredita que através das filmagens; os roubadores estavam de carro; acha que era um Fiesta preto.

De se ressaltar que o testemunho da vítima tem grande valor probatório em crimes desta espécie, eis que "em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido." (Revisão nº 224.054/3, Julgado em 10/03/1.993, 5º Grupo de Câmaras, Relator: - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194), ou seja, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários esclarecimentos à justiça." (Processo Penal, 3º volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).

A par disso, a testemunha João Justino, Policial Civil, apontou que, foi feito um Boletim de Ocorrência e a vítima apresentou uma filmagem do local; alguns dias depois, chegou a notícia de que três indivíduos teriam sido presos em Francisco Morato, em razão de uma desobediência à determinação de parada; observaram coincidência entre o simulacro apreendido (pistola .40) com a descrição da suposta arma do crime em questão; foram até a delegacia e pegaram as fotos; ato contínuo, fizeram a comparação das fotos com as imagens e identificaram semelhança com um dos indivíduos, posteriormente reconhecido pelo pizzaiolo e pela vítima A.; o carro encontrado em Francisco Morato possuía cor diferente; não sabe dizer se no reconhecimento fotográfico foram mostradas diversas fotografias, pois não acompanha; o reconhecimento é feito pelo escrivão juntamente com a autoridade policial.

Não obstante, a testemunha Neilson de Lima, Policial Civil, explicou que, houve o roubo à pizzaria; o dono levou as filmagens até a delegacia; posteriormente, foram presos agentes em outro município; foram buscar as imagens para verificarem possível semelhança com os agentes que realizaram o roubo na pizzaria; verificaram semelhança; as vítimas foram levadas até a delegacia e reconheceram o acusado; as roupas eram bem parecidas; não se recordou se participou do reconhecimento.

E, vale notar que "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 73518, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENTVOL-01846-02 PP-00293), o que, aliás, não se afere no caso em tela.

Diante de tal contexto probatório, depreende-se que o réu incorreu na prática do crime de roubo eis que devidamente provada a prática do núcleo do tipo "subtrair",

sendo nítida a sua intenção de se assenhorar daquilo que não lhe pertencia juridicamente para si - em especial da quantia de R\$ 600,00 e alguns bens alimentícios de propriedade da vítima E.P. -, caracterizado, assim, o elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, a vontade de apossamento do bem de terceiro "para si", utilizando-se de grave ameaça por meio de arma de fogo, em face da vítima E.A.M.deC., donde se extrai o seu dolo. Ressalta-se que, em solo policial, as vítimas reconheceram com 100% de certeza a pessoa do acusado (fls.27 e 30).

Sobreleva notar, ainda, que o emprego de arma de fogo consiste em causa de aumento, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ADMISSIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTE NEGATIVO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. 1. Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão à perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas..." (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).

E nesse mesmo sentido "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado com emprego de arma de fogo - Falta de apreensão e perícia na arma utilizada na prática da infração que não afasta essa majorante, posto que a jurisprudência admite o reconhecimento dessa causa de aumento de pena, ainda que comprovada apenas por prova testemunhal, como no caso - Precedente do STJ - Pena redimensionada - Regime prisional ainda alterado para o fechado - Recurso ministerial provido." (Apelação 15070997820198260228, Rel. Des. Nelson Fonseca, 20/01/2021), tal qual se verifica no caso em tela.

Outrossim, salienta-se que, o fato de apenas um dos agentes criminosos estarem portando arma de fogo não afasta a qualificadora em relação aos demais, conforme o entendimento:

STF: "A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição penal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, 'todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime', pois, em tal hipótese, 'há unidade de crime e pluralidade de agentes'" (RT 726/555).

TACRSP: "Se o roubo é fato único, embora complexo, resultaria absolutamente ilógico que, considerando-se um elemento puramente objetivo, como é o emprego de arma, alguns dos partícipes, respondessem por roubo simples e outros por roubo qualificado" (RT 591/360).

TACRSP: "No caso de roubo praticado em concurso de agentes, o fato de apenas um dos elementos encontrar-se armado não implica a descaracterização do delito com relação aos comparsas, nem sendo o caso de falar-se em participação de menor importância" (RJDTACRIM 22/387).

Da aplicação do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, antes da nova redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018. O crime praticado nestes autos ocorreu em 29 de Setembro de 2016, portanto, ainda em vigor o § 2º e o inciso I, com a seguinte redação "§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma"; que deve ser aplicado, pois a norma posterior é mais gravosa, com a previsão de aumento de 2/3.

Portanto, o delito denunciado nestes autos ocorreu antes das inovações legislativas trazidas pela Lei nº 13.654/2018. Convém apontar que a exigência de anterioridade da lei penal - desdobramento imediato do princípio da legalidade - e o paradigma de segurança jurídica deságuam na regra geral de aplicação da norma vigente ao tempo da prática delituosa, exceto em caso de novatio legis in melius, o que não se verifica no caso em exame, pois a mudança foi mais gravosa para o caso de crime cometido com o uso de arma de fogo.

Nesse fundamento: "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MAJORANTES EVIDENCIADAS. PENAS CARCERÁRIA E DE MULTA REDUZIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. [...] Dupla majoração ratificada. Emprego de arma de fogo. As inovações trazidas pela Lei n.º 13.654/2018, sob o prisma quantitativo, se caracterizam como Novatio Legis in Pejus, de retroatividade vedada pela garantia esculpida no art. 5º, XL, da Constituição Federal. Causa de aumento que, muito embora haja sofrido supressão formal com a derrogação do inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, segue encontrando fundamento legal, agora no art. 157, §2º-A, inciso I, do mesmo diploma legal. Movimento legislativo de mero deslocamento da adjetivadora, sem alteração de cunho material quanto ao emprego de arma de fogo. Impasse de Direito Penal Intertemporal a ser solvido com a concretização do princípio da continuidade normativo-típica e a ultra-atividade da redação anterior, observando-se seus limites quantitativos. [...]. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME".(grifos nossos - Apelação Crime, Nº 70077287936, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em: 30-05-2018).

De outro lado, igualmente comprovada a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, qual seja, o concurso de agentes, eis que comprovada a participação de mais de um agente, sendo as vítimas uníssonas em apontar que o delito fora praticado por três agentes, com nítida divisão de tarefas, além de outro agente que ficou aguardando do lado de fora do estabelecimento, em um veículo.

No mais, nota-se que o acusado detinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Assim, de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Por conseguinte, em observância ao princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, e adotado no artigo 68, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atenta aos requisitos constantes do artigo 59, do Código Penal, observo que o corréu ostenta maus antecedentes (autos 0003708-27.2015.8.26.0198 - fls. 343/344); nada a valorar à culpabilidade, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, porquanto normais à espécie. Assim, fixo a pena base em 04 anos e 06 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes. Todavia, presente a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I (autos 0001145-55.2016.8.26.0544 - fls. 342). Assim, majoro em 1/6 a pena intermediária, resultando em 05 anos e 03 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de diminuição, todavia, presente a causa de aumento pelo uso de arma de fogo - considero tal majorante em 1/3, tendo em vista a data do fato ser anterior a mudança legislativa de 2018 - e o concurso de agentes. Desse modo, conforme redação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aumento em 1/3, tornando a pena definitiva em 7 anos de reclusão e 16 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, em exegese ao artigo 33, do Código Penal. Inviável, diante da grave ameaça, reincidência e quantum da pena, a aplicação do artigo 44 e 77, do Código Penal.

Ausentes elementos que denotam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu EDUARDO LUIS BEM ROCHA, ao cumprimento da pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor mínimo legal (artigo 49, "caput" e parágrafos do Código Penal), por restar incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Nego ao réu o direito de recorrer da presente decisão em liberdade, porquanto configurados os motivos ensejadores da prisão preventiva (artigo 312, do Código de

Processo Penal), eis que o recolhimento ao cárcere se mostra necessário para resguardar a ordem pública, ante o desassossego social causado pelo emprego de violência nos moldes do crime cometido pelo acusado, bem como para garantir a aplicação da lei penal, mormente porque o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, restando notória a periculosidade do agente no meio social. Além disso, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revela insuficiente para impedir a reiteração criminosa. Expeça-se, assim, mandado de prisão.

Deixo de fixar indenização mínima às vítimas, uma vez que não houve pedido nesse sentido, em homenagem aos princípios do contraditório e da congruência. Precedentes do STJ.

Custas e demais despesas pelo réu, ressalvada hipótese de gratuidade processual (artigo 804, do Código Processual Penal).

Comuniquem-se as vítimas sobre esta decisão (artigo 201, § 2º, do Código Processual Penal).

Transitada em julgado esta decisão:

Proceda-se à atualização da pena de multa, intimando-se a seguir o réu para o respectivo pagamento, nos termos do artigo 50, do Código Penal e artigo 686, do Código de Processo Penal;

Anote-se a suspensão dos direitos políticos do réu, a teor do inciso III, do artigo 15, da Constituição Federal;

Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;

Expeça-se guia de execução penal.

Expeçam-se certidões de honorários, se o caso.